

1500057-12.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2004523/2022 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA, 22294799 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA,

153/22/929 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA, 2004523 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500057-12.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500057-12.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2004523/2022 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA, 22294799 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA,

153/22/929 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA, 2004523 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

153/22/929 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LILIANE CARVALHO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LILIANE CARVALHO DOS SANTOS foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 18h30min, na Rodovia Marechal Cândido Rondon (SP300), altura do km 527 + 40 metros, neste município e comarca, transportava sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico entre estados da Federação, 14.457,9g do composto Tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L,

substância entorpecente conhecida por maconha, droga essa capaz de causar dependência, consoante demonstra o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 99/101.

A ré foi notificada (fls. 131) e apresentou defesa prévia (fls. 142/151). A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2022 (fls. 170/172).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo que, ao final, a ré foi interrogada (fls. 212/215).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré, nos termos da denúncia, considerando a primariedade, a grande quantidade de drogas apreendidas e o tráfico interestadual e observando que o modo como a droga estava disfarçada é um indicativo de que a acusada faz parte do crime organizado (mídia audiovisual). Já a Defesa, em memoriais escritos, requereu a absolvição da acusada, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de dois terços; a imposição do regime inicial aberto; a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (212/215).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 09), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 29), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/101) e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre a acusada.

Vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha Wesley Diego Calixto de Oliveira, policial militar, disse que estava fazendo uma abordagem de rotina e, ao entrar no ônibus, percebeu certo nervosismo por parte da ré. Todos os passageiros foram entrevistados e, na vez da acusada, foi-lhe perguntado a origem de destino e o motivo da viagem. Ela ofereceu três versões contraditórias, o que alertou os policiais e os levou a perguntar se ela tinha bagagem. A ré disse que tinha uma mochila consigo e uma mala no bagageiro externo do ônibus. Na mochila, foram encontrados itens pessoais e passagens com diferentes pontos de partida e destinos: de Natal para Goiânia, de Goiânia para Campo Grande, de Campo Grande para Dourados, de Dourados para Campo Grande e de Campo Grande para Brasília, este último ônibus sendo onde ela foi abordada. Quando indicou qual mala era sua, a acusada disse que estava transportando-a como um favor para uma amiga. Ao abrirem-na, os policiais localizaram dois fardos banhados a óleo com pimenta, estando 18 tijolos de maconha no interior deles. A ré disse que uma amiga chamada Micaeli entregou para ela essa mala na rodoviária de Campo Grande, a fim de ser levada até a cidade de Natal-RN, onde ela entregaria para um desconhecido e receberia a quantia de R\$ 3.000,00. Além disso, foram apreendidos com ela um aparelho celular e a quantia de R\$ 54,00 (fls. 209).

Em juízo, a testemunha Leandro Pereira dos Santos, policial militar, corroborou a versão contada por seu colega de farda (fls. 210).

Em interrogatório judicial, a ré Liliane Carvalho dos Santos negou a autoria dos fatos. Disse que é garota de programa, trabalho através do qual conheceu Micaeli, que a chamou para viajar a trabalho. Elas foram para Goiânia, Campo Grande e Dourados. No dia dos fatos, elas estavam na rodoviária, a ré ia seguir viagem para Natal-RN e carregava consigo apenas uma bolsa, enquanto Micaeli tinha três malas. Como a acusada ia voltar para a cidade natal delas, Micaeli pediu para ela levar uma de suas malas, o que a ré fez. Não sabia que havia drogas dentro da mala (fls. 211).

Como se observa, a prova é clara e inequívoca no sentido de que a acusada transportava droga em trajeto interestadual, e que, em razão das circunstâncias nas quais foram apreendidas, destinavam-se ao tráfico ilícito. Ressalta-se que, apesar da ré negar a ciência sobre as drogas na mala, os depoimentos dos policiais militares, o cenário fático que envolveu a prisão da denunciada, a confissão dela a respeito do trajeto interestadual, as drogas apreendidas na mala, bem como a dificuldade da acusada em precisar o itinerário da viagem em sua tese defensiva,

evidenciam que ela de fato cometeu o crime que lhe foi imputado.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nesse sentido: “Tráfico de Drogas, corrupção ativa e receptação – Preliminar pleiteando a permissão para recorrer em liberdade – Réu que respondeu preso ao processo – Manutenção dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva – Preliminar afastada – Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais elementos de prova – Pedido para que a conduta referente ao crime de receptação seja desclassificada para a modalidade culposa – Incabível – Modalidade dolosa bem configurada – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Penas-bases fixadas 1/6 acima do mínimo legal – Maus antecedentes bem documentados nos autos – Segunda fase – Réu triplamente reincidente – Ausência de confissão – Pena intermediária majorada em 1/4 – Majoração à razão de 1/3 para o crime de receptação, em razão da reincidência específica – Terceira Fase – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente – Mantida a fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento da pena – Detração penal que deve ser analisada pelo Juízo da Execução – Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso não provido” (TJSP; Apelação Criminal 1502181-06.2021.8.26.0537; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

“APELAÇÃO – Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Sentença condenatória – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria bem comprovadas – Apelante detido em flagrante, na posse de 51g de maconha, após denúncia anônima integralmente confirmada pela ação policial – Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o apelante – Pedido de redução da pena – Acolhimento – Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Réu primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades ilícitas e que não integra organização criminosa – Redução de 2/3 – Pena corporal reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, e pena pecuniária reduzida para 166 dias-multa, no valor unitário mínimo – Fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena – Art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal – Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo – Art. 44, § 2º, do Código Penal – Apelação parcialmente provida” (TJSP; Apelação Criminal 1500217-38.2021.8.26.0129; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito em tela, de rigor a procedência da ação a fim de condenar a ré pela prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a ré não ostenta maus antecedentes (fls. 45), contudo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, diante da grande quantidade de droga apreendida (14.457,9g – fls. 29), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2.006, que prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, diante do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), aumento de 1/6 (um sexto) a pena-base, perfazendo o total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, posto que a ré, apesar de não ser reincidente e não ostentar maus antecedentes, dedica-se a atividades criminosas, tanto que foi presa em flagrante, está sendo condenada por tráfico de entorpecentes, transportava grande quantidade de drogas e havia sido contratada para realizar tal serviço. Tudo isso evidencia que a ré faz da atividade criminosa o seu meio de vida. Ademais, tal dispositivo ofende o princípio da proporcionalidade das penas, uma vez que a reprimenda deve ser proporcional à reprovabilidade da conduta e não é aceitável que a pena do crime de tráfico de entorpecentes seja reduzida de até dois-terços, muito aquém do mínimo legal estabelecido, já que isso importaria na imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública moveu em face de LILIANE CARVALHO DOS SANTOS, condenando a ré à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a ré praticou crime grave, equiparado a hediondo, indicativo de que a sociedade, por meio do legislador, exige repressão mais firme a delitos deste jaez. Ademais, a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, encontrando óbice na regra prevista no artigo 44 do Código Penal.

A acusada não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem intactos os fundamentos de sua prisão cautelar. Agora, em virtude da condenação, emerge ainda a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome da ré no rol de culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, a acusada arcará com o pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observando-se o artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, oficiando-se.

Recomende-se a ré na prisão onde se encontra recolhida.

P.R.I.C.

Araçatuba, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA